رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧٩٩٦ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٥٦٩ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٣/٢٨هـ

## المَوضُوعَاتُ

**قرار إداري - مهن حرة - مراجعة ومحاسبة - اختبار أخصائي ضريبة القيمة المضافة - شرط التأهيل العلمي الأكاديمي.**

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن رفض دخوله اختبار ضريبة القيمة المضافة - الثابت تقدم المدعي للاختبار بشهادة دبلوم المحاسبة، ورفض المدعى عليها دخوله للاختبار بحجة أنه يحمل شهادة تدريبية لا أكاديمية - تضمن القواعد العامة لاختبار أخصائي ضريبة القيمة المضافة الشروط اللازمة لدخول الاختبار، ومنها لحملة الدبلوم، الحصول على التأهيل العلمي في أحد تخصصات كليات العلوم الإدارية شريطة احتواء السجل الدراسي للمتقدم على ست ساعات محاسبية على الأقل - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار؛ استناداً إلى استيفاء المدعي شروط التقدم للاختبار، وإلى انتفاء المستند النظامي على اشتراط الشهادة الأكاديمية لدخول الاختبار - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف بأن المراد بالتأهيل اللازم لدخول الاختبار فيما يتعلق بحملة الدبلوم، هو التأهيل العلمي الأكاديمي، فالسجل الدراسي ينصرف للبرامج الأكاديمية لا التدريبية، والمدعي يحمل شهادة تدريبية؛ مما يتقرر معه صحة القرار محل الدعوى - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى.

## مُستَندُ الحُكمِ

- الفقرة (٩) من القواعد العامة لاختبار أخصائي ضريبة القيمة المضافة الصادرة بقرار لجنة التعليم والتدريب بالهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رقم (٢/٥) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٨هـ.

## الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى لدى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٦/٨هـ جاء في مضمونها: أن موكله يعمل لدى إحدى الشركات الرائدة في المملكة بمهنة محاسب منذ أكثر من أربع عشرة سنة، وحاصل على شهادة دبلوم مدته سنتين في تخصص المحاسبة صادرة من معهد (...) المعتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الصادرة بعد اجتياز موكله للاختبار الشامل المنعقد من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وحاصل على عضوية الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وذكر بأنه في منتصف شهر ٦ من عام ٢٠٢١م علم موكله من زملائه عن شهادة أخصائي القيمة المضافة الصادرة من الهيئة، فدخل على موقعها الإلكتروني ووجد بأن شروط الحصول عليها تنطبق عليه، فبدأ في الاستعداد لدخول الاختبار الخاص بالشهادة، وقبل التقدم بالتسجيل في الدورة التأهيلية لاختبار الشهادة ودفع الرسوم، قام موكله

بتاريخ ٢٠٢١/٧/٢٦م الموافق ١٤٤٢/١٢/١٧هـ بإرسال بريد إلكتروني للمدعى عليها تأكيداً على إمكانية الحصول على شهادة أخصائي القيمة المضافة مرفقاً شهادة الدبلوم والمستندات المؤيدة، وتم الرد عليه بالموافقة، وبناءً على موافقة المدعى عليها، تقدم موكله للهيئة للتسجيل بالدورة التدريبية للبرنامج التأهيلي لاختبار شهادة أخصائي ضريبة القيمة المضافة، والذي يعتبر أحد شروط دخول اختبار شهادة أخصائي القيمة المضافة وخطوة تمهيدية له، وتمت الموافقة على تسجيله، وقام موكله بدفع رسوم الدورة التدريبية للفترة من ٢٠٢١/٩/٧م إلى ٢٠٢١/٩/٢٢م بمبلغ قدره (٤٦٠٠) أربعة آلاف وستمئة ريال، وقام بحضور الدورة وحصل على شهادة اجتيازها الصادرة من المدعى عليها، وذكر بأن موكله تفاجأ عند تقديمه بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٦م لطلب تسجيله لاختبار شهادة أخصائي القيمة المضافة المقرر انعقاده بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٤م، برفض طلب تسجيله عن طريق البريد الإلكتروني المرسل لموكله بتاريخ ٢٠٢١/٩/٣٠م، الموافق ١٤٤٣/٢/٢٣هـ. وبعد التواصل مع المدعى عليها لمعرفة سبب الرفض، تم إفادته بأن السبب هو عدم قبول الهيئة للشهادات الصادرة من المعاهد الخاصة وإن كانت معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ثم تقدم موكله بالتظلم للمدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/٣/٤هـ وقُيِّد بالرقم (٠٠٠١٥٢)، وقد مضى أكثر من ستين يوماً على التظلم دون رد، وأشار وكيل المدعي أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هي جهة مؤسسية تعليمية رسمية حكومية سعودية يرأسها وزير التعليم، وموكله حاصل على العضوية لدى الهيئة، والتي تعني

بأنه محاسب معتمد لديها، وانتهى إلى أن موكله قد تضرر مادياً ومعنوياً من رفض المدعى عليها دخوله الاختبار على الرغم من استيفائه جميع المتطلبات، ودراسة جميع المناهج ذات العلاقة وجميع الأدلة الإرشادية والاستعداد المكثف للاختبار لمدة تزيد عن أربعة أشهر، وختم صحيفة الدعوى بطلب: إلغاء قرار الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المتضمن منع موكله دخول اختبار شهادة أخصائي القيمة المضافة، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وإحالتها لهذه الدائرة، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها، وفيها قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جاء في مضمونها: أن المدعي حاصل على شهادة دبلوم محاسبة لمدة عامين تدريبيين صادرة عن مركز تدريبي خاص بمسمى معهد (...)، وأن هذه الشهادة تخرج عن إطار الوثائق الأكاديمية المعتمدة للمؤهلات العلمية التي تؤخذ في الاعتبار عند دراسة طلب المتقدم للتسجيل لدخول الاختبار الخاص بأخصائي ضريبة القيمة المضافة بالهيئة، وأشار الممثل إلى القواعد العامة لاختبار أخصائي ضريبة القيمة المضافة المعتمدة بقرار لجنة التعليم والتدريب بالهيئة، وقد نصت في الفقرة التاسعة منها على ما يلي: "التأهيل العلمي وشروط التقدم للاختبار: ١/٩-يقبل للاختبار كل من يرغب في الحصول على شهادة اجتياز أخصائي ضريبة القيمة المضافة من الفئات التالية: ١/١/٩-حملة البكالوريوس أو مؤهل أعلى في المحاسبة من الجامعات السعودية أو الجامعات الأخرى المعترف بها. ٢/١/٩-حملة أحد الشهادات المهنية التالية والصادرة عن الهيئة: شهادة الزمالة، شهادة فني المحاسبة. ٣/١/٩-حملة أحد

شهادات الزمالة من المعاهد الدولية التالية: .(AICPA، CAEW، CICA)

٢/٩-حملة الدبلوم أو مؤهل أعلى في أحد تخصصات كليات العلوم الإدارية، شريطة:

١/٢/٩-احتواء السجل الدراسي للمتقدم على (٦) ست ساعات محاسبية على الأقل، أو استيفاء الساعات المحاسبية بالطرق التي تقرها الأمانة العامة. ٢/٢/٩-حضور البرنامج التدريبي التأهيلي الذي تقدمه الهيئة والخاص بأخصائي ضريبة القيمة المضافة". وذكر الممثل بأن هذه القواعد اشترطت أن يكون الدبلوم أكاديمياً، وعقّب المدعي بمذكرة جاء في مضمونها: أن ما ذكره ممثل المدعى عليها من أن الشهادة التي حصل عليها ليست أكاديمية، يُعدُّ إضافة على الشروط المقررة والمعلنة من الهيئة، وذكر بأن حملة الدبلوم من ضمن الفئات المحددة المسموح لها بدخول الاختبار، ولا يوجد اشتراط بأن تكون شهادات الدبلوم أكاديمية، وأرفق وكيل المدعي نسخة من خطاب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والموجه للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والذي جاء فيه: (نود الإيضاح بأن الدبلومات في منشآت التدريب الأهلية تكافئ الدبلومات في الكلية التقنية، وتُعتَمد من الإدارة المختصة في المؤسسة والتي تَعْتَمِد برامج الكليات التقنية، كما أن الدبلومات الصادرة من المعاهد الأهلية تُقبل في الجهات، وكذلك الهيئات). وبجلسة هذا اليوم قرر الطرفان الاكتفاء، وحيث رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها تأسيساً على الأسباب التالية.

# الأسباب

بما أن المدعي يطلب إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن رفض دخوله اختبار ضريبة القيمة المضافة؛ فإن المحاكم الإدارية تختص ولائياً بنظر الدعوى بناءً على المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أن الدعوى من اختصاص المحكمة مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان الظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وأما من حيث الشكل، فبما أن رفض المدعى عليها دخول الاختبار كان بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٣هـ، وتظلم من ذلك بتاريخ ١٤٤٢/٣/٤هـ، ومضى ستون يوماً دون رد من المدعى عليها، وتقدم بهذه الدعوى بتاريخ ١٤٤٣/٦/٨هـ؛ عليه فإن الدعوى تكون مقبولةً شكلاً لإقامتها خلال المدة المحددة نظاماً .وأما من حيث الموضوع، فإن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي قد حصل على دبلوم في المحاسبة لمدة عامين تدريبيين من معهد (...)، واجتاز الاختبار الشامل للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وحاصل على عضوية الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وأتمّ الدورة التدريبية للبرنامج التأهيلي لاختبار شهادة أخصائي ضريبة القيمة المضافة، وبالرجوع إلى القواعد العامة لاختبار أخصائي ضريبة القيمة المضافة المعتمدة بقرار لجنة التعليم والتدريب بالهيئة رقم (٢/٥) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٨هـ نجد أنها قد نصت في الفقرة التاسعة منها، على ما يلي: "التأهيل العلمي وشروط التقدم

للاختبار: ١/٩-يقبل للاختبار كل من يرغب في الحصول على شهادة اجتياز أخصائي ضريبة القيمة المضافة من الفئات التالية: ١/١/٩-حملة البكالوريوس أو مؤهل أعلى في المحاسبة من الجامعات السعودية أو الجامعات الأخرى المعترف بها. ٢/١/٩-حملة أحد الشهادات المهنية التالية والصادرة عن الهيئة: شهادة الزمالة، شهادة فني المحاسبة. ٣/١/٩-حملة أحد شهادات الزمالة من المعاهد الدولية التالية:.(AICPA، ICAEW، CICA) ٢/٩-حملة الدبلوم أو مؤهل أعلى في أحد تخصصات كليات العلوم الإدارية، شريطة: ١/٢/٩-احتواء السجل الدراسي للمتقدم على (٦) ست ساعات محاسبية على الأقل، أو استيفاء الساعات المحاسبية بالطرق التي تقرها الأمانة العامة. ٢/٢/٩-حضور البرنامج التدريبي التأهيلي الذي تقدمه الهيئة والخاص بأخصائي ضريبة القيمة المضافة"، وبالنظر إلى أوراق المدعي يتضح أنه قد استوفى شروط التقدم لاختبار أخصائي ضريبة القيمة المضافة، وذلك عن طريق حصوله على شهادة دبلوم في أحد تخصصات كليات العلوم الإدارية، وهو (المحاسبة)، واحتواء سجله الدراسي على أكثر من (٦) ست ساعات محاسبية حسب السجل التدريبي المرفق، ولا ينال من ذلك ما ذكره ممثل المدعى عليها من أن شهادة المدعي لا تؤهله لدخول الاختبار كونها شهادة تدريبية وليست أكاديمية، ويجاب عن ذلك بأن ما أشار إليه ممثل المدعى عليها إنما هو كلام مرسل لم يقدم بشأنه مستنداً نظامياً، إضافةً إلى أن الشرط الوارد في الفقرة (٢/٩) من القواعد المشار إليها آنفاً قد جاء بلفظ العموم (حملة الدبلوم)

ولم يُقيَّد ذلك بأن يكون الدبلوم من جامعة أو كلية أو معهد أكاديمي، كما جاء ذلك في الفقرة (١/١/٩) من القواعد والتي جاء فيها: "حملة البكالوريوس أو مؤهل أعلى في المحاسبة من الجامعات السعودية أو الجامعات الأخرى المعترف بها"، فهذه الفقرة خصصت المؤهل في البكالوريوس ومن جامعة سعودية أو معترف بها، وأما الفقرة محل هذه الدعوى وهي (٢/٩) جاءت مطلقة، بعبارة: "حملة الدبلوم في أحد تخصصات كليات العلوم الإدارية"، دون الإشارة إلى كون هذا الدبلوم من جامعة أو كلية أو معهد أكاديمي، والتقييد بأن يكون الدبلوم أكاديمياً يحتاج إلى نص خاص في ذلك، وهذا ما لم يظهر للدائرة من خلال القواعد المشار إليها. وحيث الأمر كذلك فإن رفض المدعى عليها لدخول المدعي لاختبار أخصائي ضريبة القيمة المضافة لا يعضده دليل؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى أن قرار المدعى عليها مشوباً بعيب المحل، والذي هو مخالفة الأنظمة واللوائح؛ مما يتعين معه إلغاؤه.

**لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المتضمن منع (...) من دخول اختبار شهادة أخصائي ضريبة القيمة المضافة.**

**والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.**

## محكمة الاستئناف

**تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية، مؤسسةً طلبها على: أن الحكم لم يراعِ**

الفروقات بين البرامج التعليمية، والبرامج التدريبية، حيث إن حقيقة ما قدمه المستأنف ضده في هذه الدعوى هو سجل تدريبي صادر عن مركز تدريبي خاص، وأنه لا يعد بأي حال من الأحوال سجلاً دراسياً، وذلك وفقاً للشروط الموضوعة في القواعد العامة لاختبار أخصائي ضريبة القيمة المضافة، ووفقاً للفرق بين البرامج التعليمية والبرامج التدريبية بصريح دلالة اللفظ والمعنى والغاية، وبالنظر فيما تقدمه المؤسسة للمتدربين، نجده صراحة بمسمى سجل تدريبي، وليس بمسمى سجل دراسي، وتأسيس الحكم على اعتبار أن السجل التدريبي سجل دراسي، لم يتضمن التسبيب وبيان الدليل على القول بذلك، كما أن نص المادة قضى صراحةً على أنه يقبل للاختبار كل من يرغب في الحصول على شهادة اجتياز أخصائي ضريبة القيمة المضافة من الفئات التالية: "حملة الدبلوم أو مؤهل أعلى في أحد تخصصات كليات العلوم الإدارية، شريطة احتواء السجل الدراسي على ست ساعات محاسبية"، والسجلات الدراسية لا تمنح إلا من مؤسسات تعليمية وجهات تعليمية، أو مراكز مرخص لها من تلك المؤسسات التعليمية، وذلك يؤكد بأن ما تغياه نص المادة يعود على الشهادات التعليمية، وليست التدريبية.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أن الفقرة التاسعة من القواعد العامة لاختبار أخصائي ضريبة القيمة المضافة، حددت الشروط اللازمة المؤهلة لدخول الاختبار بما في ذلك حملة الدبلوم، وحددت تفصيل ذلك في الفقرة (١/٢/٩) على: "احتواء السجل الدراسي على ست ساعات محاسبية على الأقل أو استيفاء الساعات

المحاسبية بالطرق التي تقرها الأمانة العامة"؛ الأمر الذي يتضح معه أن المراد بالتأهيل اللازم لدخول الاختبار فيما يتعلق بحملة الدبلوم هو التأهيل العلمي الأكاديمي، فالسجل الدراسي ينصرف للبرامج الأكاديمية لا التدريبية. ولما كان المستأنف ضده يحمل دبلوم محاسبة لمدة عامين تدريبيين؛ الأمر الذي يتقرر معه صحة قرار المستأنفة بعدم تأهل المستأنف ضده لدخول اختبار شهادة أخصائي ضريبة القيمة المضافة.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.